SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2052674 - MG (2023/0043199-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	DIOGO CESAR TEIXEIRA
ADVOGADO	:	WALLACE FABIANO ALVES - MG166173
AGRAVADO	:	VLADIMIR COLLI DE SOUZA
ADVOGADOS	:	TELMO ARISTIDES DOS SANTOS - MG059338
		ANTONIO SALVO MOREIRA NETO - MG084939
		HUMBERTO ACCIOLY DOMINGUES - MG113265
		SILVIA RAQUEL BARBOSA CASTELO BRANCO - MG120824
		DJALMA PENA DA SILVA - MG136758
		MARIA FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO - MG199504
		GABRIELA WOLFF DE QUEIROZ BONATTI - MG193327
AGRAVADO	:	FABIO VINICIUS OLIVEIRA
ADVOGADO	:	FÁBIO DE OLIVEIRA - MG126530

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA N. 7/STJ. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO FICTO, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que conheceu em parte de recurso especial e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a absolvição de um dos recorridos quanto à imputação do delito do art. 313-A do Código Penal e não acolhendo a pretensão de decretação da perda da função pública do agente condenado.

Documento eletrônico VDA60888465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 13:57:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: d06c5f70-4376-43ac-b97a-5b985368a4ed

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se (i) a condenação do recorrido Diogo pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações é viável, considerando a ausência de comprovação do dolo específico e a fragilidade do conjunto probatório reconhecidas no acórdão proferido pelo Tribunal local; e se (ii) é possível a aplicação da perda da função pública ao(s) condenado(s).

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao recorrido, em razão da ausência de comprovação do dolo específico e da fragilidade do conjunto probatório, aplicando o princípio do *in dubio pro reo*.

4. A pretensão ministerial de condenação do recorrido pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações demanda revolvimento fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

5. O pleito de decretação da perda da função pública conforme o art. 92, inciso I, do Código Penal, não foi especificamente tratado pelo Tribunal *a quo*, mesmo com a oposição de aclaratórios, o que impede o exame do mérito da tese suscitada no recurso especial, por ausência de prequestionamento, conforme a orientação da Súmula n. 211/STJ.

6. Para que se configure o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal, é indispensável que o recorrente, nas razões do apelo nobre, aponte a ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, abrangendo a tese alegada, providência que não foi efetivada na hipótese.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Os Srs. Ministros Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 08 de outubro de 2026.

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator

Documento eletrônico VDA60888465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 13:57:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: d06c5f70-4376-43ac-b97a-5b985368a4ed

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2052674 - MG(2023/0043199-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	DIOGO CESAR TEIXEIRA
ADVOGADO	:	WALLACE FABIANO ALVES - MG166173
AGRAVADO	:	VLADIMIR COLLI DE SOUZA
ADVOGADOS	:	TELMO ARISTIDES DOS SANTOS - MG059338
		ANTÔNIO SALVO MOREIRA NETO - MG084939
		HUMBERTO ACCIOLY DOMINGUES - MG113265
		SILVIA RAQUEL BARBOSA CASTELO BRANCO - MG120824
		DJALMA PENA DA SILVA - MG136758
		MARIA FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO - MG199504
		GABRIELA WOLFF DE QUEIROZ BONATTI - MG193327
AGRAVADO	:	FABIO VINICIUS OLIVEIRA
ADVOGADO	:	FÁBIO DE OLIVEIRA - MG126530

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA N. 7/STJ. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO FICTO, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que conheceu em parte de recurso especial e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a absolvição de um dos recorridos quanto à imputação do delito do art. 313-A do Código Penal e não acolhendo a pretensão de decretação da perda da função pública do agente condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se (i) a condenação do recorrido Diogo pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações é viável, considerando a

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

ausência de comprovação do dolo específico e a fragilidade do conjunto probatório reconhecidas no acórdão proferido pelo Tribunal local; e se (ii) é possível a aplicação da perda da função pública ao(s) condenado(s).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte de origem reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao recorrido, em razão da ausência de comprovação do dolo específico e da fragilidade do conjunto probatório, aplicando o princípio do *in dubio pro reo*.

4. A pretensão ministerial de condenação do recorrido pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações demanda revolvimento fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

5. O pleito de decretação da perda da função pública conforme o art. 92, inciso I, do Código Penal, não foi especificamente tratado pelo Tribunal *a quo*, mesmo com a oposição de aclaratórios, o que impede o exame do mérito da tese suscitada no recurso especial, por ausência de prequestionamento, conforme a orientação da Súmula n. 211/STJ.

6. Para que se configure o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal, é indispensável que o recorrente, nas razões do apelo nobre, aponte a ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, abrangendo a tese alegada, providência que não foi efetivada na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental de fls. 1702/1710 interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão de fls. 1643/1651 que conheceu em parte do recurso especial da acusação e, no mérito, negou-lhe provimento.

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar FABIO VINICIUS DE OLIVEIRA, VLADIMIR COLLI DE SOUZA e DIOGO CÉSAR TEIXEIRA, como incursos, respectivamente, nas sanções dos arts. 171, § 3º; 313-A c.c. o art. 327, § 2º; e 313-A; todos do Código Penal (CP).

Em seguida, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da acusação e às apelações defensivas para i) condenar o acusado FABIO pela prática do

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

delito previsto no art. 297 do CP, em detrimento do crime do art. 171, § 3º, do mesmo Código; ii) absolver o réu DIOGO; e iii) readequar as penas de VLADIMIR e FABIO. Os respectivos embargos de declaração foram rejeitados.

No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, o *Parquet* estadual alegou, em suma, a violação dos arts. 92, inciso I, alínea "a"; 313-A c.c. o art. 65, inciso III, alínea "d", todos do CP; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP); e dos arts. 489, § 1º, incisos II e IV; 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil (CPC), c.c. o art. 3º do CPP.

Aduziu que foi configurada a prática do delito descrito no art. 313-A do CP pelo réu DIOGO, ressaindo o elemento subjetivo do tipo penal do conteúdo de seus próprios relatos. Ponderou que o acórdão recorrido não enfrentou os fundamentos expostos na sentença, a qual entendeu pela condenação do acusado. Afirmou que, a despeito de o órgão ministerial ter pleiteado a absolvição nas contrarrazões de apelação, a sua atuação é guiada pelos princípios da independência funcional.

Sustentou, no mais, a necessidade do reconhecimento da perda do cargo público ocupado pelos réus VLADIMIR e DIOGO - este último, caso condenado nos termos pleiteados no apelo nobre -, mencionando a possibilidade de aplicação do prequestionamento ficto à matéria.

O Tribunal local admitiu o recurso (fls. 1459-1464).

Na presente insurgência, o agravante sustenta que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, porquanto se limita à revaloração jurídica de fatos tidos como incontroversos, defendendo ser prescindível o aprofundamento probatório para a conclusão acerca da tipicidade e do elemento subjetivo na conduta atribuída ao recorrido, por se tratar de delito formal consumado com a inserção dos dados. Alega, ainda, que a premissa adotada na decisão agravada, de incidência do óbice ao conhecimento por revolvimento fático-probatório, não se aplica à hipótese, na medida em que a controvérsia seria eminentemente de direito, restrita à qualificação jurídica conferida aos elementos reconhecidos no julgamento de origem.

No tocante ao pedido de perda da função pública, afirma que não se cuida de ausência de fundamentação concreta, mas de omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional quanto a pleito expressamente formulado, não suprida nem mesmo após a oposição de embargos, razão pela qual postula o reconhecimento do prequestionamento ficto e a apreciação do mérito por esta Corte.

Pleiteia, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada; caso não haja retratação, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado, com a reforma do *decisum* a fim de que o recurso especial seja conhecido em sua integralidade e, ao final, provido.

É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

O agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, e contém impugnação específica dos fundamentos adotados no *decisum*, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, c.c. o art. 3º do CPP, não se identificando, no que apresentado, inovação recursal, mas reiteração e desenvolvimento de razões voltadas ao enfrentamento direto dos óbices explicitados na decisão monocrática.

Quanto ao mérito, o recurso não prospera.

1. Da atipicidade da conduta imputada a DIOGO CÉSAR TEIXEIRA, da ausência de comprovação do dolo e da incidência da Súmula n. 7/STJ

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte de origem, soberana na apreciação do acervo probatório, reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao recorrido DIOGO CÉSAR TEIXEIRA, em razão da ausência de comprovação do dolo de sua conduta e da fragilidade do conjunto probatório para comprovação da autoria. Nesse sentido, observe-se (fls. 1190-1196, grifamos):

> *De outra banda, a defesa de D. C. T. pleiteou pela absolvição do acusado em razão da ausência de provas a embasarem a sua condenação. Em minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que a pretensão merece ser acolhida, porquanto não é possível extrair dos elementos carreados aos autos a solidez e certeza exigidas ao decreto condenatório.*
> (...)
> *Destarte, considerando tratar-se de crime formal, embora o agente deva agir com o intuito de obter vantagem indevida ou causar dano, não é necessária a obtenção do resultado "vantagem indevida ou dano" para a consumação do delito.*
> (...)
> *Em análise dos elementos probatórios, a materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, documentos e, indiretamente, pela prova oral produzida nos autos. Porém, apesar de existirem suspeitas acerca da prática criminosa, a meu sentir, o apelante não agiu com dolo e nem mesmo se beneficiou com a conduta por ele perpetrada.*
> *De acordo com a exordial acusatória, o acusado D. C. T., juntamente com V. C. S., cientes da adulteração promovida por F. V. O., inseriram no sistema do DETRAN o nome de terceiro como sendo comprador da motocicleta em questão, tendo inserido, ainda, endereço divergente para justificar a confecção do documento na cidade de ltaú de Minas. Perante autoridade policial, D. C. T. relatou que não se preocupou em verificar os documentos, considerando que estes são supervisionados pelo seu superior hierárquico, o réu Vladimir, e ressaltou que esta função não era de sua incumbência*
> (...)
> *Nesse interregno, o corréu V. C. S., durante interrogatório, afirmou que realizou a análise do documento e repassou a D., para dar continuidade ao processo de transferência:*
> (...)

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

Também importante destacar trecho do depoimento prestado pelo corréu F. V. O., no qual ele afirma desconhecer conduta ilícita por parte de D. C. T. quanto aos documentos que deram entrada na Delegacia:

(...)

De tal sorte, a análise dos depoimentos alhures colacionados nos traz dubiedade quanto a existência de dolo na conduta de D. C. T. Pelas provas amealhadas aos autos, constata-se que, de fato, ele inseriu os dados no sistema. Entretanto, ele não era o responsável pela fiscalização de todos os documentos da repartição, tendo sido inclusive confirmado pelo corréu V. C. S. que a conferência do documento da motocicleta em questão foi feita por ele, e não por D.. Sendo assim, ainda que presente a materialidade delitiva de forma inconteste, o mesmo não ocorre em relação à autoria, tendo em vista existência de dúvidas quanto a presença do elemento subjetivo do tipo penal em questão, consistente no dolo especifico em aferir "vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano". *Sobre este assunto, já decidiu o TRF 1ª Região:*

(...)

Nota-se que a análise do acervo probatório não nos traz elementos que, de maneira inequívoca, comprovam a presença do elemento subjetivo do tipo, obstada, portanto, a condenação. *Ora, é sabido que direito penal não pode se contentar com suposições, nem conjecturas desfavoráveis ao réu. O édito condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. No processo penal, o ideal é que a verdade jurídica descrita nos autos chegue o mais próximo possível da verdade real. Com efeito, as provas no direito processual penal têm como objetivo a reconstrução dos fatos ocorridos, buscando a maior coincidência possível com a realidade fática. Nesse contexto, impõe-se ressaltar que uma condenação não pode estar baseada em meros indícios e suposições, mas, sim, fundamentar-se em provas inequívocas e cabais acerca da autoria delitiva. Entende-se, então, que, à míngua de provas robustas quanto ao dolo na conduta impossível a condenação da acusada, eis que, como dito alhures, não basta, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a mera certeza moral da ocorrência do delito. Para que se possa concluir pela condenação, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade pelo crime que lhe fora imputado, o que, repisa-se, não é o caso dos autos.*

(...)

Diante do exposto, conclui-se pela absolvição do réu D. C. T. quanto a prática do art. 313-A do CP, por imposição do princípio in dubio pro reo. Por via de consequência, inviável a condenação de D. quanto a prática do delito previsto no artigo 304 do Código Penal, conforme requerido pelo Ministério Público.

Observa-se do trecho acima que o Tribunal acolheu a pretensão defensiva de absolvição de DIOGO CÉSAR TEIXEIRA, ao fundamento de que, embora a materialidade estivesse suficientemente demonstrada pela prova documental, não se extraía do acervo probatório a solidez e a certeza exigidas para o decreto condenatório quanto à autoria, em especial no tocante ao elemento subjetivo.

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

Assentou-se que, por se tratar de crime formal (art. 313-A do CP), é dispensável a obtenção do resultado "vantagem indevida ou dano" para a consumação; ainda assim, a condenação demandaria prova inequívoca do dolo específico. Nesse ponto, consignou-se haver dubiedade: apesar de constar que o apelante inseriu dados no sistema do DETRAN, ele afirmou que não era incumbido de verificar documentos, por serem supervisionados por superior hierárquico, e o corréu VLADIMIR declarou ter sido ele quem realizou a conferência do documento e o repassou para continuidade do procedimento, ao passo que o corréu FÁBIO afirmou desconhecer conduta ilícita por parte de DIOGO; além disso, registrou-se não haver demonstração de que o apelante tivesse agido com dolo ou obtido benefício.

Concluiu-se, assim, que o conjunto probatório não comprovava de modo inequívoco o elemento subjetivo do tipo, impondo-se a absolvição pelo *in dubio pro reo*, com a consequência de também se reputar inviável a condenação pelo art. 313-A do Código Penal, como requerido pelo Ministério Público estadual.

Para rever a conclusão a que chegou a Corte de origem, a fim de condenar o recorrido pelo crime imputado, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Deveras: a pretensão ministerial envolve alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta tipificada, por parte do recorrido, mediante o cotejo dos elementos de prova, o que não se admite nesta via.

Ilustrativamente:

> *DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
> (...)
> *4. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de prova segura de que os réus deixaram de recolher o tributo dolosamente, havendo apenas inadimplemento do tributo devido, o que afasta a configuração do crime contra a ordem tributária.*
> *5. Para se concluir pela presença de dolo, como pretende o agravante, seria necessário o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula nº 7 do STJ.*
> *IV. DISPOSITIVO E TESE*
> *6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.*
> (...)
> (AgRg no AREsp n. 2.511.621/GO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

> *Direito Penal. Agravo Regimental. Crime de Falsidade Ideológica. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 7, STJ. Agravo regimental não provido.*
> (...)

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a análise da presença ou ausência de dolo específico demanda incursão no acervo probatório, o que é inviável na via eleita.
8. Os agravantes não apresentaram argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise da presença de dolo específico na conduta dos agravantes demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 299; CF/1988, art. 105, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.817.872/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.295.335/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
(AgRg no AREsp n. 2.813.650/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

2. Da alegada violação ao art. 92, inciso I, alínea "a", do Código Penal, quanto à perda da função pública como efeito da condenação, e a (im)possibilidade do reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria

No que tange ao pleito de decretação da perda da função pública do(s) réu(s), verifica-se que o voto condutor do acórdão não enfrentou a matéria. Mesmo com a oposição de aclaratórios, o tema não foi especificamente tratado pelo Tribunal *a quo*.

Nesse contexto, a ausência de análise da tese ministerial pelo Tribunal estadual impede o exame do mérito da insurgência suscitada no recurso especial, por ausência de prequestionamento, conforme a orientação da Súmula n. 211/STJ: "*Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo*".

Ressalto, ademais, que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se configure o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, aplicado por analogia ao processo penal, é indispensável que o recorrente, nas razões do apelo nobre, aponte a ofensa ao art. 619 do CPP, abrangendo a tese alegada, providência que, ao contrário do que alega o agravante, não foi efetivada na hipótese.

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante alegou que a pena-base foi elevada de forma desproporcional e pleiteou o provimento do agravo regimental para que o recurso especial fosse conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial poderia ser conhecido, considerando a ausência de prequestionamento do art. 59 do Código Penal e a impossibilidade de aplicação do prequestionamento ficto, diante da ausência de demonstração de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria tratada no art. 59 do Código Penal, mesmo após a oposição de embargos de declaração, atrai a incidência da Súmula 211/STJ.
5. O prequestionamento ficto não pode ser admitido, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, que permitiria a análise de eventual omissão da Corte local.
6. Mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento ficto é possível na esfera penal, desde que no recurso especial seja apontada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, permitindo a análise da existência de vício e, se constatado, o exame da questão suscitada. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, art. 619; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a".
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 12.11.2020.
(AgRg no AREsp n. 3.082.069/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA. QUEBRA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. LEGALIDADE DA EXASPERAÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. MENS LEGIS. AGRAVANTE DO ART. 61, II "f", DO CP. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. A alegação de malferimento ao art. 66 do Código Penal (atenuante genérica) não foi enfrentada pela Corte de origem. Muito embora haja ocorrido a análise da individualização da pena, não houve o debate expresso

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

e detalhado quanto à matéria trazida no recurso especial. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, somente pode ser reconhecido, por aplicação analógica ao processo penal, quando indicada a violação do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.739.924/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA54916236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:34
Código de Controle do Documento: 5d8dcc83-bad9-4557-aef9-9cbd9c48549b

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no REsp 2.052.674 / MG

Número Registro: 2023/0043199-9

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
00399322520138130479 04791300399322 10479130039932 10479130039932001 10479130039932002 10479130039932003 10479130039932004 10479130039932005 399322520138130479 4791300399322

Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO	: DIOGO CESAR TEIXEIRA
ADVOGADO	: WALLACE FABIANO ALVES - MG166173
RECORRIDO	: VLADIMIR COLLI DE SOUZA
ADVOGADOS	: TELMO ARISTIDES DOS SANTOS - MG059338
	ANTONIO SALVO MOREIRA NETO - MG084939
	HUMBERTO ACCIOLY DOMINGUES - MG113265
	SILVIA RAQUEL BARBOSA CASTELO BRANCO - MG120824
	DJALMA PENA DA SILVA - MG136758
	MARIA FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO - MG199504
	GABRIELA WOLFF DE QUEIROZ BONATTI - MG193327
AGRAVANTE	: FABIO VINICIUS OLIVEIRA
ADVOGADO	: FÁBIO DE OLIVEIRA - MG126530
AGRAVANTE	: VLADIMIR COLLI DE SOUZA
ADVOGADOS	: TELMO ARISTIDES DOS SANTOS - MG059338
	DJALMA PENA DA SILVA - MG136758
AGRAVADO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO :

Documento eletrônico VDA60730549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: b19893aa-6b0e-4be5-8c29-e8f8ede83a9a

DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO : DIOGO CESAR TEIXEIRA
ADVOGADO : WALLACE FABIANO ALVES - MG166173
AGRAVADO : VLADIMIR COLLI DE SOUZA
ADVOGADOS : TELMO ARISTIDES DOS SANTOS - MG059338
ANTONIO SALVO MOREIRA NETO - MG084939
HUMBERTO ACCIOLY DOMINGUES - MG113265
SILVIA RAQUEL BARBOSA CASTELO BRANCO - MG120824
DJALMA PENA DA SILVA - MG136758
MARIA FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO - MG199504
GABRIELA WOLFF DE QUEIROZ BONATTI - MG193327
AGRAVADO : FABIO VINICIUS OLIVEIRA
ADVOGADO : FÁBIO DE OLIVEIRA - MG126530

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Os Srs. Ministros Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 08 de outubro de 2026

Documento eletrônico VDA60730549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: b19893aa-6b0e-4be5-8c29-e8f8ede83a9a